

1501299-57.2020.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... descrita na denúncia, para fins de tráfico, além de estarem associados para a prática do tráfico.

A denúncia foi recebida em 07 de julho de 2020, fl. 104.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação (mídia à fls. 193 e 214).

As partes apresentaram desistência da oitiva da adolescente.

Os réus foram interrogados.

Em memoriais, o Ministério ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501299-57.2020.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501299-57.2020.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2147170/2020 - DEL.POL.CAJAMAR, 11942115 - DEL.POL.CAJAMAR, 954/20/401 - DEL.POL.CAJAMAR, 2147170 - DEL.POL.CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS DE MORAES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

Marcos Vinicius de Moraes e Wallace Santos da Conceição foram denunciados pelo Ministério Público, com incursos no artigo 33, "caput" e 35, c.c. art. 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/06. Pois no dia 18 de junho de 2020, juntamente com a adolescente Isabela da Cruz Rocha guardavam a droga descrita na denúncia, para fins de tráfico, além de estarem associados para a prática do tráfico.

A denúncia foi recebida em 07 de julho de 2020, fl. 104.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação (mídia à fls. 193 e 214).

As partes apresentaram desistência da oitiva da adolescente.

Os réus foram interrogados.

Em memoriais, o Ministério Público requer a condenação dos réus.

A defesa pugna pela absolvição ou redução das penas.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente, em relação ao tráfico.

De rigor a absolvição em relação ao crime de associação, pois não foram produzidas provas suficientes no sentido de que os réus formaram uma associação estável para a prática do crime, tudo revelando ser hipótese de co-autoria.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 21/23 e exame químico toxicológico de fls. 123/124.

A droga foi apreendida e examinada; não há que se discutir, portanto, a materialidade.

Passo a análise da autoria.

A autoria está comprovada com a juntada do auto de prisão em flagrante (fl.1).

Registre-se, ainda, que a finalidade mercantil dos entorpecentes ficou bem demonstrada, pela quantidade e pela forma em que foram acondicionadas as porções de cocaína, evidenciando ser de rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

Anote-se que, os policiais Antonio Marcos Martineli e Marcos dos Santos Silva em juízo em depoimento, informaram que o local em que ocorrera o flagrante é conhecido como ponto de vendas de drogas, e que a sacola de droga fora encontrada com Wallace, onde o mesmo buscou a sacola no mato a pedido dos policiais, para mais, havia porções de drogas com todos os investigados, o qual confessaram que realizam a mercancia ilegal naquele local. Além disso, a adolescente Isabela afirmou que auxiliava Marcos seu namorado, na venda dos entorpecentes.

Tais depoimentos, importante registrar, são digno de fé, pois nada há nos autos que, ainda que superficialmente, coloque em dúvida a lisura do trabalho policial. Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal: "o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

E também o Col. Superior Tribunal de Justiça: "...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Ademais, não prospera a tese de desclassificação para o artigo 37, da Lei de Drogas. Pontuo que, fora alegado pelo réu Marcos a função de "olheiro", ou seja, estava diretamente ligado ao hediondo comércio, atuando no tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, participando, repete-se, diretamente, da própria execução do ilícito (em divisão de tarefas), o que não se confunde com a conduta prevista no artigo 37 da Lei 11.343/06, de mero prestador de informações.

Acerca do tema, vale lembrar a seguinte lição de Renato Marcão: "O agente que envia informações ao seu comparsa em típica relação de coautoria, ainda que relacionada a crime previsto nos arts. 33, caput, e § 1º, ou 34, não pratica o crime do art. 37, cuja realização típica exige que a atuação se restrinja à colaboração como informante, sem qualquer tipo de relação ou envolvimento com a prática de outra conduta identificável no iter criminis daquele outro delito para o qual se põe como informante" (in Tóxicos: Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006: lei de drogas - 8ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2011, p. 267).

Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios torna indúvidas autoria e materialidade da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a tornar irrefutável a responsabilização criminal do acusado.

No que concerne a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, deixo de conceder, pois não se mostra viável na medida em que os réus têm envolvimento anterior com o tráfico, MARCOS VINÍCIUS já foi responsabilizado pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (autos n. 0008625-98.2016.8.26.0292) o que evidencia que vem se dedicando a tais práticas criminosas;

e o réu WALACE é reincidente específico (fls. 53/54). Desta forma, não é possível afirmar que são iniciantes na atividade do tráfico, o que afasta a aplicação do benefício.

No mesmo sentido, confira-se jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (grifei): "A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminoso, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades criminosas". Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. A interpretação útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais.

(Apelação Criminal nº 0010848-02.2010.8.26.0453, 3ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL). Ademais, tendo em conta que o delito foi praticado em conjunto com a adolescente, incide, na espécie, a majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06. A dicção legal, como anota GUILHERME DE SOUZA NUCCI, abarca duas situações: trazer o menor para o cenário das drogas, sob qualquer pretexto ou ter o menor como meta para o uso de drogas. Vale dizer, o menor como "participante ou vítima do tráfico de entorpecentes" (Leis penais e processuais penais comentadas, RT, 2ª edição, p. 344)

Assim, na terceira fase, eleva-se a reprimenda em 1/6, em razão do concurso com a adolescente.

E em relação ao réu WALACE na segunda fase, incide a aplicação da agravante de reincidência, tendo em vista a certidão fls. 53/55.

Além do mais, afasto a causa de aumento relacionada a casa de acolhimento de criança e adolescente (Associação Sítio Ágar), pois a distância indicada não autoriza. A ausência de outras circunstâncias, torna a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR:

- O réu WALACE SANTOS DA CONCEIÇÃO à pena de 6 anos e 9 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 680 dias multa, na forma especificada, por ter praticado a conduta descrita no artigo 33, "caput" e art. 40, inciso IV da Lei 11.343/06.

- O réu MARCOS VINICIUS DE MORAES à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 583 dias multa, na forma especificada, por ter praticado a conduta descrita no artigo 33, "caput" e art. 40, inciso IV da Lei 11.343/06.

O regime inicial é o fechado e os réus não puderam apelar em liberdade, em razão do envolvimento anterior com o tráfico de drogas, além da nocividade e quantidade de droga apreendida, sendo que em liberdade encontraram os mesmos estímulos para continuar o comércio ilícito, revelando ser a custódia necessária para garantia da ordem pública.

Expeça-se guia de recolhimento.

P.R.I.C

Cajamar, 10 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA